

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 193/2531

พนักงานอัยการจังหวัดชัยนาท

โจทก์

นายจำนงค์หรืออนงค์ บุญขึ้น

จำเลย

นายจำนงค์หรืออนงค์ บุญขึ้น จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108, มาตรา 224

ความว่า จำเลยขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 335 ฯลฯ จำคุก 1 ปี ฯลฯ

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับ (อันดับ 68)

จำเลยอุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นที่ไม่รับฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว
โดยมีคำร้องประกอบของทนายจำเลย (อันดับ 69,71,70)

จำเลยเคยยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกามาแล้วครั้งหนึ่ง ศาล
ฎีกามีคำสั่งไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง (อันดับ 60)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราว และในชั้นอุทธรณ์ศาลชั้นต้นตีราคา
ประกัน 83,000 บาท (อันดับ 39)

คำสั่ง

ศาลมีคำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยแล้ว จึงไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว ยกคำร้อง

ศาลมีคำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยแล้ว จึงไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว ยกคำร้อง

(ประวิทย์ ขัมภรัตน์-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ไมตรี กลั่นนุรักษ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ